

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1635/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
สืบตำรวจตรี อุทัย ณ ไพ รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
ข้อหาพาผู้อื่นไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลชั้น
ต้นได้วินิจฉัยในคำพิพากษาแล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีความผิด แม้ว่าศาลชั้นต้นไม่ได้
พิพากษายกฟ้องโจทก์ในคำพิพากษาก็ตาม ก็ต้องถือว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ในความผิดทั้งสองข้อหานี้แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาแก้คำพิพากษา
ศาลชั้นต้นในส่วนนี้ให้เป็นอย่างอื่น จึงถือว่าศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนให้ยกฟ้อง
โจทก์ในสองข้อหานี้ด้วยข้อหาทั้งสองดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,
83, 91, 288, 340, 340 ตรี พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิ
ปลดออกกระสุนปืนลูกซองของกลาง และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์
ที่ยังไม่ได้ค้ำจำนวน 1,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 วรรคท้าย, 340 ตี ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคท้าย อันเป็นบทหนัก ให้ประหารชีวิต และไม่อาจเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตี เนื่องจากลงโทษประหารชีวิตแล้วให้จำเลยที่ 1 คิน หรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 1,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ยกฟ้องจำเลยที่ 2 रिบปลอก กระสุนปืนลูกซองของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ใน ข้อหาฆ่าผู้อื่นและปล้นทรัพย์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามฟ้องโจทก์นั้น เห็น ว่า ข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระ ราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ ปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 และ 72 ทวิ นั้นศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยในคำ พิพากษาแล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดแม้ว่าศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ในคำพิพากษาก็ตาม ก็ต้องถือว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดทั้ง สองข้อหานี้แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นใน ส่วนนี้ให้เป็นอย่างอื่น จึงถือว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ใน สองข้อหานี้ด้วย ข้อหาทั้งสองดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ฎีกาทั้งสองข้อหานี้มา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีส่วนของจำเลยที่ 1 คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนเป็นเหตุให้ฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยใช้ยานพาหนะในการพาทรัพย์ไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 วรรคท้าย และ 340 ตรี..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 วรรคท้าย, 340 ตรี การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้ายซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตซึ่งไม่อาจเพิ่มโทษตามมาตรา 380 ตรี ได้อีก ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงจำคุกตลอดชีวิตนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีอาญา คำพิพากษาของศาลจะต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ยกฟ้องโจทก์ หรือให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(8) สำหรับคดี

นี้เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, และ 72 ทวิ และศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ได้วินิจฉัยคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนนี้ให้เป็นอย่างอื่นศาลฎีกาจึงได้วินิจฉัยตีความว่าการที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดในข้อหาดังกล่าวก็ถือว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดดังกล่าวแล้ว และการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้วินิจฉัยคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนนี้ให้เห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นด้วย ซึ่งการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเช่นนี้ถือว่าศาลฎีกาตีความคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้มีสภาพบังคับได้ตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาใหม่ และการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการวินิจฉัยที่เป็นคุณต่อจำเลยด้วย อัมพรแสงสุวรรณกุล